



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. RUDY YANTO SIRAIT, M.Si., bertempat tinggal di Villa Abadi Setiabudi II, Jalan Abadi Setiabudi II, Blok E, Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banggas Hotma Okinawa Siregar, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Banggas H.O. Siregar, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Pertahanan, Nomor 16, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PALM OIL PLANTATION & MILL, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Timur Raya, Nomor 5, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dimpos Giarto Valentino Tampubolon, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Yoseph Halomoan, S.H., Advokat pada PT Bangkitgiat Usaha Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

Perhitungan dengan masa dinas diatas 3 Tahun:

- Pesangon 4 bulan x Rp62.500.000,00 = Rp250.000.000,00
- Karena tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat pengali tambahan 0,75 x 250.000.000 = Rp187.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan gaji
2 x 62,500.000,00 = Rp125.000.000,00
- Uang Penggantian Hak Rp83.716.000,00
terdiri dari:
 - Pengganti uang cuti
35/30 hari x Rp62.500.000,00 = Rp72.916.666,00
 - Pengganti transport cuti berupa harga ticket
Medan-Jakarta PP 2 orang x Rp.3.600.000,00 = Rp7.200.000,00
 - Ticket pengembalian ke daerah asal 2 orang
suami istri x Rp1.800.000,00 = Rp3.600.000,00
 - Kekurangan gaji Bulan Desember
Rp62.500.000,00 - Rp14.760.000,00 = Rp47.740.000,00
 - Tunjangan perumahan dan bensin Bulan Desember
Rp2.500.000,00 + Rp750.000,00 = Rp3.250.000,00
 - Uang upah tunggu PHI 6 Bulan +
tunjangan perumahan dan bensin selama 6 bulan
6 x (Rp62.500.000,00 + Rp3.250.000,00) = Rp394.500.000,00
- Total Keseluruhan = Rp1.091.706.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan *prematur (exceptio dilatoria)*;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi kesalahan gugatan (*error in objecto*);
- Eksepsi licik (*exceptio doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst., tanggal 1 September 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp136.118.430,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon pada tanggal 1 September 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 98/Pdt. Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst *juncto* 120/Srt.Kas-PHI/2025/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tanggal 1 September 2025 dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst., selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

Perhitungan dengan masa dinas di atas 3 Tahun:

- Pesangon 4 bulan x Rp62.500.000,00 = Rp250.000.000,00
- Karena tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat pengali tambahan 0,75 x 250.000.000,00 = Rp187.500.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan gaji 2 x 62.500.000,00 = Rp125.000.000,00

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak Rp83.716.000,00
terdiri dari:
 - Pengganti uang cuti
35/30 hari x Rp62.500.000 = Rp72.916.666,00
 - Pengganti transport cuti berupa harga ticket
Medan - Jakarta pulang pergi
2 orang x Rp3.600.000,00 = Rp7.200.000,00
 - Ticket pengembalian ke daerah asal 2 orang
suami istri x Rp1.800.000,00 = Rp 3.600.000,00
 - Kekurangan gaji bulan Desember
Rp62.500.000,00 - Rp14.760.000,00 = Rp47.740.000,00
 - Tunjangan perumahan dan bensin bulan
Desember Rp2.500.000,00 + Rp750.000,00 = Rp3.250.000,00
 - Upah proses Pengadilan Hubungan Industrial
6 bulan + tunjangan perumahan dan bensin
selama 6 bulan
6 x (Rp62.500.000,00 + Rp3.250.000,00) = Rp394.500.000,00
- Total Keseluruhan = Rp1.091.706.000,00

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai pekerja tetap terhitung sejak tanggal 15 September 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Direktur HRD dengan menerima upah setiap bulan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat telah melakukan demosi terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/IDR-INT/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang merupakan hak dan wewenang Tergugat untuk menilai kinerja karyawan sebagaimana telah disepakati dalam Klausul Pasal 12 Kesepakatan Kerja tanggal 6 September 2021 yang menyepakati bahwa perusahaan berhak menilai kinerja pekerja dan berhak untuk menerbitkan surat demosi sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian, demikian pula diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Perusahaan yang mengatur bahwa pekerja dapat dilakukan demosi apabila tidak memenuhi standar atau target yang telah ditetapkan perusahaan;

Bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan yang didasarkan oleh kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja, dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat terbukti tidak menghendaki melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan mengacu perhitungan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4);

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar ketiga *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Bahwa oleh karena upah terakhir Penggugat sebelum dilakukan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demosi dan pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat masih menolak penetapan upah yang baru demosi menjadi Manager Rekrut Departemen HRGA, oleh karenanya perhitungan kompensasi mengacu pada upah terakhir Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon	: 4 x Rp62.500.000,00	= Rp250.000.000,00;
- PMK	: 2 x Rp62.500.000,00	= Rp125.000.000,00;
- UPH (Cuti)	: 12/25 x Rp62.500.000,00	= Rp30.000.000,00;
- Biaya tiket pesawat	: 2 x Rp4.000.000,00	= <u>Rp8.000.000,00 +;</u>
Jumlah		= Rp413.000.000,00;

Terbilang (empat ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. RUDY YANTO SIRAIT, M.Si., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. RUDY YANTO SIRAIT, M.Si.**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst., tanggal 1 September 2025 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp380.000,00 + |
| Jumlah | : Rp400.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2025